

CLÁUSULA 1 · PARTES INVOLUCRADAS

ROL	NOMBRE / CARÁCTER
Proveedor / Autor	Edgar Romero · Consultor · EAMR · Estratega de Activos Musicales Registrables
Cliente	Según Anexo de Entrega — Persona física o moral adquirente de la licencia
Plataforma IA	Suno AI (suno.com) — Generador de audio · Plan Pro o superior (suscripción activa paga)

CLÁUSULA 2 · ANTECEDENTES Y BASE LEGAL

Las obras musicales objeto del presente contrato han sido creadas utilizando la plataforma Suno AI bajo una suscripción activa de pago (Plan Pro o Comercial). De conformidad con los Términos de Uso de Suno AI vigentes a la fecha de creación, los usuarios suscritos a planes de pago retienen la titularidad de los resultados generados y están autorizados para uso comercial de los mismos. Edgar Romero, en su calidad de suscriptor y generador de las obras, ostenta la facultad legal de explotarlas, licenciarlas y cederlas a terceros, siendo esto el fundamento jurídico del presente contrato.

CLÁUSULA 3 · OBJETO DEL CONTRATO

El presente instrumento tiene por objeto la cesión de los derechos de uso comercial sobre la(s) obra(s) musical(es) especificada(s) en el Anexo de Entrega, incluyendo audio final en formato de alta fidelidad (WAV / 24 bits), letra completa, ficha de diseño emocional y cualquier material adicional acordado. La cesión comprende todos los derechos patrimoniales de uso, reproducción, distribución y comunicación pública sobre los activos digitales entregados.

CLÁUSULA 4 · ALCANCE DE LOS DERECHOS CEDIDOS

DERECHO	¿INCLUIDO?	OBSERVACIONES
Uso comercial en plataformas de streaming (Spotify, Apple Music, Deezer, etc.)	✓ SÍ	Sin restricción de regalías
Distribución en YouTube y monetización mediante AdSense / Content ID	✓ SÍ	El cliente registra como titular
Uso en campañas publicitarias, spots de radio / TV y material promocional	✓ SÍ	Con crédito opcional a EAMR
Licenciamiento a terceros (sync, colocación en films, videojuegos)	✓ SÍ	Bajo responsabilidad del cliente
Registro ante sociedades de gestión colectiva (SACM, BMI, ASCAP, etc.)	✓ SÍ	A nombre del cliente adquirente
Modificación, adaptación o remezcla de la obra entregada	✓ SÍ	Sin obligación de notificar al autor

Reventa o cesión de los derechos a un tercero posterior	CONDICIONAL	Requiere cláusula adicional expresa
Atribución de autoría moral o crédito a Suno AI	X NO	Suno AI no es persona jurídica

■ CLÁUSULA 5 · LIMITACIONES Y RECONOCIMIENTO DE AUTORÍA

Edgar Romero, como arquitecto sonoro y consultor, conserva en todo momento el derecho moral de reconocimiento por la Ingeniería de Arquitectura Sonora y Minería Emocional aplicada en la concepción de cada obra. El cliente no está obligado a incluir dicho crédito en sus publicaciones, salvo acuerdo expreso en contrario. El autor no asume responsabilidad por cambios futuros en las políticas de derechos de autor de Suno AI o de cualquier otra plataforma de inteligencia artificial; al momento de la entrega, la obra cumple con todos los requisitos de legalidad comercial vigentes en los Términos de Uso del Plan Pro de Suno AI.

■ CLÁUSULA 6 · DECLARACIONES Y GARANTÍAS

El Proveedor declara bajo protesta de decir verdad: (a) que al momento de la creación de las obras contaba con suscripción activa y vigente al Plan Pro o Comercial de Suno AI; (b) que las obras no infringen derechos de propiedad intelectual de terceros identificados; (c) que las obras han sido generadas mediante prompts originales y no son reproducciones de obras preexistentes registradas. El Cliente acepta que, dado el estado actual de la legislación en materia de inteligencia artificial generativa, la titularidad de obras generadas por IA puede estar sujeta a interpretaciones jurídicas evolutivas y asume dicho riesgo regulatorio de manera informada.

■ CLÁUSULA 7 · CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA

CONCEPTO	MONTO / CONDICIÓN
Precio de cesión acordado	\$ _____ MXN (o USD equivalente a tipo de cambio vigente)
Forma de pago	_____
Fecha límite de pago	_____
Regalías futuras para el Proveedor	No aplica — cesión total sin royalties recurrentes

■ CLÁUSULA 8 · JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en particular a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), el Código Civil Federal y los tratados internacionales de los que México es parte (Convenio de Berna, ADPIC/TRIPS). Para cualquier controversia, las partes acuerdan intentar resolución amigable en un plazo de 30 días antes de acudir a los tribunales competentes del domicilio del Proveedor.

FIRMAS Y ACEPTACIÓN DEL CONTRATO

Folio del contrato	_____
Fecha	06 de Mayo de 2026

Edgar Romero Proveedor · Consultor EAMR

Nombre y firma del Cliente Adquirente de la licencia

Al firmar el presente documento, ambas partes manifiestan haber leído, comprendido y aceptado la totalidad de sus cláusulas y condiciones.

■ IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del paquete / proyecto	
Nombre del cliente / adquirente	
Folio de contrato vinculado	
Fecha de encargo inicial	
Fecha formal de entrega	06/05/2026 (o indicar:)
Plataforma de generación	Suno AI — Plan Pro / Comercial (suscripción activa vigente)
Formato de entrega de audio	WAV · 24 bits / 44.1 kHz — Alta Fidelidad

■ INVENTARIO DE ACTIVOS DIGITALES ENTREGADOS

Nº	TÍTULO DE LA OBRA	ESTILO / GÉNERO	DUR.	ARCHIVOS INCLUIDOS	✓
01			— -	Audio WAV · Letra · Ficha	■
02			— -	Audio WAV · Letra · Ficha	■
03			— -	Audio WAV · Letra · Ficha	■
04			— -	Audio WAV · Letra · Ficha	■
05			— -	Audio WAV · Letra · Ficha	■
06			— -	Audio WAV · Letra · Ficha	■
07			— -	Audio WAV · Letra · Ficha	■
08			— -	Audio WAV · Letra · Ficha	■
09			— -	Audio WAV · Letra · Ficha	■
10			— -	Audio WAV · Letra · Ficha	■

■ MODALIDAD DE LICENCIA DECLARADA

MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	SE L.
LICENCIA PROFESIONAL COMERCIAL	Derechos de uso comercial total y exclusivo. El cliente puede monetizar, distribuir y registrar ante sociedades de gestión colectiva.	■
LICENCIA DE USO PERSONAL	Uso estrictamente personal y no lucrativo. Prohibida la monetización directa, distribución comercial masiva o registro comercial.	■
LICENCIA SYNC / COLOCACIÓN	Autorización específica para sincronización audiovisual (cine, TV, publicidad, videojuegos). Incluye uso comercial limitado.	■

■ DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Al recibir y firmar el presente Certificado, el Cliente declara: (1) haber recibido satisfactoriamente todos los activos digitales listados en el inventario anterior; (2) haber verificado la calidad técnica y artística de las obras conforme a los términos acordados; (3) conocer y aceptar la modalidad de licencia seleccionada y sus limitaciones legales; (4) ser consciente de que las obras han sido generadas con herramientas de inteligencia artificial bajo suscripción comercial activa de Suno AI, y que la titularidad legal le es transferida en los términos del contrato vinculado a este certificado.

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Edgar Romero Proveedor · Consultor EAMR

Nombre y firma del Cliente Adquirente de la licencia

Este certificado tiene validez como constancia de entrega y forma parte integral del Contrato de Cesión. Debe conservarse junto con los archivos digitales recibidos como prueba de titularidad.

Este documento es una hoja de referencia jurídica adjunta al paquete contractual EAMR. Sintetiza los puntos clave de los Términos de Servicio de Suno AI relevantes para la comercialización de obras generadas bajo suscripción de pago. No sustituye la lectura de los términos oficiales vigentes en suno.com/terms.

■ PUNTOS CLAVE DE LOS TÉRMINOS DE SUNO AI (PLAN PRO / COMERCIAL)

ASPECTO LEGAL	LO QUE ESTABLECE SUNO AI	IMPACTO PARA EL CLIENTE EAMR
Titularidad de outputs (Plan de pago)	Suno AI otorga al suscriptor de planes pagos los derechos de uso comercial sobre las obras generadas. El usuario retiene ownership.	El cliente adquirente puede monetizar, registrar y explotar comercialmente las obras.
Plan Gratuito vs. Pro	El plan gratuito limita el uso comercial. Solo los planes Pro, Premier o Comercial habilitan el licenciamiento comercial pleno.	EAMR opera exclusivamente con suscripción Pro activa, garantizando legalidad.
Restricciones de contenido	Suno AI prohíbe generar obras que infrinjan derechos de terceros, contenido dañino, o que imiten artistas de forma engañosa.	Las obras del catálogo EAMR son composiciones originales sin imitación de artistas registrados.
Indemnización	El usuario asume responsabilidad por el uso final de los outputs y debe indemnizar a Suno por reclamaciones derivadas de su uso.	La Cláusula 6 del contrato EAMR traslada esta responsabilidad al cliente adquirente.
Cambios en términos futuros	Suno AI puede modificar sus términos. Los derechos se rigen por los términos vigentes al momento de la generación.	La Cláusula 5 del contrato EAMR reconoce explícitamente este riesgo y lo traslada al cliente.
Registro ante DSPs (Spotify, Apple, etc.)	Suno no impide ni restringe el registro de obras en distribuidoras digitales (DistroKid, TuneCore, etc.) por suscriptores Pro.	El cliente puede registrar las obras ante SACM, BMI, DistroKid u otras plataformas.

■ NOTA SOBRE REGISTRO EN SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA

El registro de obras generadas por inteligencia artificial ante organismos como la SACM (México), SGAE (España), BMI o ASCAP (Estados Unidos) se encuentra en un área gris legal en evolución. A la fecha de emisión de este documento, estas sociedades no han adoptado una política uniforme respecto a obras generadas íntegramente por IA. Se recomienda al cliente: (1) Registrar la obra bajo su nombre como 'arreglista' o 'productor ejecutivo' si la sociedad lo permite; (2) Monitorear las resoluciones de la SACM y del INDAUTOR respecto a obras de IA; (3) Consultar con un abogado especializado en propiedad intelectual antes de intentar registro formal. EAMR no garantiza la aceptación de las obras ante dichos organismos, aunque proporciona toda la documentación contractual de respaldo que maximiza las probabilidades de éxito en dicho trámite.

■ DISTRIBUCIÓN EN PLATAFORMAS DIGITALES (DSPs)

PLATAFORMA / DISTRIBUIDOR	ACEPTA IA-GENERADA (PLAN PRO)	OBSERVACIONES
Spotify (vía DistroKid / TuneCore)	✓ Generalmente Sí	Declarar origen IA si se solicita

Apple Music / iTunes	✓ Generalmente Sí	Políticas en revisión continua
YouTube Music / Content ID	✓ Sí	Registrar para protección de regalías
Amazon Music	✓ Sí	Sin restricciones reportadas
DistroKid (distribuidor)	✓ Sí — con declaración	Marcar 'AI-assisted' si corresponde
TuneCore (distribuidor)	✓ Sí — con declaración	Actualizar perfil de artista
Audiomack / SoundCloud	✓ Sí	Plataformas más permisivas

AVISO LEGAL: La información sobre políticas de DSPs y sociedades de gestión colectiva está sujeta a cambios frecuentes. EAMR actualiza este documento periódicamente. Para la versión más reciente, contacte al consultor. Este documento no constituye asesoría legal formal.